

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Chấp thuận vị trí đầu nối tạm vào đường bộ đang khai thác
Mã thủ tục	1.000314
Số quyết định	1139/QĐ-BXD
Cấp thực hiện	Xã, Tỉnh, Bộ
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Đường bộ
Đối tượng thực hiện	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp, Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu nối tạm thời nộp hồ sơ đề nghị đến Bộ phận Một cửa Cơ quan có thẩm quyền hoặc Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:
- Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả; hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp không đủ thành phần hồ sơ;
 - Đối với trường hợp nộp gián tiếp, trong phạm vi 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đủ thành phần hồ sơ có văn bản thông báo đến tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện;
 - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì có văn bản chấp thuận vị trí, thiết kế và cấp phép thi công nút giao đầu nối tạm theo mẫu quy định. Trường hợp không chấp thuận thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 - Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân bằng các hình thức: Bản điện tử hợp lệ trên VNeID hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhận bản giấy thì nhận trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công/Bộ phận một cửa hoặc được gửi qua dịch vụ bưu chính.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công nút giao đầu nối tạm; phương án tổ chức giao thông của nút giao đầu nối tạm		1 bản chính, 1 bản sao
Bản chính hoặc biểu mẫu điện tử Văn bản đề nghị theo mẫu Mẫu số 03 Phụ lục VI Nghị định 241/2026/NĐ-CP	Mẫu 03_PLVI NĐ241.2026.docx	1 bản chính
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư		1 bản chính, 1 bản sao

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tuyến	5 ngày làm việc	Miễn phí	05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
Qua bưu điện	5 ngày làm việc	Miễn phí	05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
Trực tiếp	5 ngày làm việc	Miễn phí	05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng	140/2025/NĐ-CP
Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.	165/2024/NĐ-CP
Nghị định số 241/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ	241/2026/NĐ-CP

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Xây dựng, Khu Quản lý đường bộ

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

Đầu nổi tạm thời vào quốc lộ, đường địa phương đang khai thác được thực hiện trong các trường hợp sau:

- Làm đường công vụ phục vụ vận chuyển, khai thác vật liệu và vận chuyển thiết bị thi công xây dựng công trình; thời hạn đầu nổi tạm không quá thời gian thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng;
- Phục vụ các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, quản lý, khai thác, sử dụng và bảo trì công trình đề điều.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Văn bản chấp thuận vị trí nút giao đầu nổi tạm vào đường bộ đang khai thác

Mã: KQ-G17.000023

TỪ KHÓA

MÔ TẢ